

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 800/2537 ธนาคาร ไทย พาณิชย์ จำกัด โจทก์
นาย สติต ย์ โชคไพบุลย์ กับพวก จำเลย

ป.พ.พ. มาตรา 850

ป.วิ.พ. มาตรา 271

ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา 271 โจทก์ซึ่งเป็นเจ้าหนี้ตามคำพิพากษาจะต้องดำเนินวิธีการบังคับคดีตามขั้นตอนให้ครบถ้วนภายในกำหนด 10 ปี คือต้องขอให้ศาลออกหมายบังคับคดีก่อน ขั้นตอนต่อไปต้องแจ้งให้เจ้าพนักงานบังคับคดีทราบศาลได้ออกหมายบังคับคดีแล้ว จากนั้นต้องแถลงต่อเจ้าพนักงานบังคับคดีขอให้ยึดทรัพย์สินของลูกหนี้ตามคำพิพากษา บทบัญญัตินี้ไม่ได้หมายความว่าเจ้าหนี้ตามคำพิพากษาเพียงแต่ขอหมายบังคับคดีภายใน 10 ปี นับแต่วันที่คำพิพากษาหรือคำสั่งแล้วเจ้าหนี้ตามคำพิพากษาจะดำเนินวิธีบังคับอย่างไรต่อไปเมื่อพ้นกำหนดเวลา 10 ปีแล้วก็ได้เพราะจะเป็นผลให้ลูกหนี้ตามคำพิพากษาต้องถูกบังคับคดีโดยไม่มีกำหนดเวลา และกำหนดเวลา 10 ปีตามมาตรานี้ ตามปกติย่อมต้องนับตั้งแต่วันที่คำพิพากษาถึงที่สุดเป็นต้นไป มิใช่ นับแต่วันที่ได้อ่านคำพิพากษาศาลฎีกาในคดีที่จำเลยคัดค้านการขายทอดตลาดทรัพย์สินของจำเลย แต่โดยที่หนี้ตามคำพิพากษาศาลชั้นต้นที่มีคำบังคับให้จำเลยปฏิบัติซึ่งโจทก์ร้องขอให้บังคับคดีนั้นนั้น จำเลยทำสัญญาประนีประนอมยอมความ และศาลพิพากษายอมให้จำเลยผ่อนชำระเป็นงวดตามจำนวนเงินที่ระบุและภายในระยะเวลาที่กำหนดเป็นคราว ๆ โดยกำหนดเริ่มชำระงวดแรกในวันที่ 30 เมษายน 2524 หากผินัดยอมให้โจทก์บังคับคดีได้ทันทีเช่นนี้ หากจำเลยไม่ชำระหนี้ให้โจทก์ตามคำพิพากษายอมเลย

กำหนดเวลา 10 ปี ที่โจทก์จะต้องขอให้บังคับคดีแก่จำเลยจึงต้องเริ่มนับตั้งแต่วันที่ 1 พฤษภาคม 2524 อันเป็นวันแรกที่โจทก์อาจขอให้บังคับคดีแก่จำเลยได้เป็นต้นไป โจทก์ได้ยื่นคำแถลงขอให้ทำการยึดทรัพย์ของจำเลย เมื่อวันที่ 14 กันยายน 2534 จึงล่วงเลยเวลาที่บังคับคดีได้ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา 271 โจทก์จึงหมดสิทธิที่จะบังคับคดี

คดีนี้สืบเนื่องมาโจทก์และจำเลยทั้งสองทำสัญญาประนีประนอมยอมความกันในศาลชั้นต้นว่า จำเลยทั้งสองยอมร่วมกันชำระเงิน 3,207,880.52 บาท และดอกเบี้ยอัตรา ร้อยละ 15 ต่อปีของต้นเงิน 2,629,216.94 บาท นับถัดจากวันฟ้องไปจนกว่าจะชำระเสร็จแก่โจทก์โดยชำระภายในวันสิ้นเดือนอย่างน้อยเดือนละ 40,000 บาท เริ่มชำระงวดแรกในวันที่ 30 เมษายน 2524 และจะชำระหนี้ทั้งสิ้นภายในวันที่ 30 กันยายน 2525 กับจะชำระค่าฤชาธรรมเนียมที่ศาลไม่สั่งคืนและค่าทนายความ 2,000 บาท ให้โจทก์ภายในวันที่ 30 กันยายน 2524 หากผิดนัดงวดหนึ่งงวดใดหรือข้อหนึ่งข้อใด ยอมให้โจทก์บังคับคดีไปทันที ศาลชั้นต้นพิพากษาตามยอมเมื่อวันที่ 13 มีนาคม 2524 คดีถึงที่สุดแล้ว ต่อมาวันที่ 27 สิงหาคม 2524 โจทก์ยื่นคำขอให้ศาลชั้นต้น ออกหมายบังคับคดีเพื่อยึดทรัพย์ของจำเลยทั้งสองออกขายทอดตลาดนำเงินมาชำระหนี้ ให้โจทก์ โดยอ้างว่าจำเลยทั้งสองไม่ชำระหนี้ให้โจทก์เลยและแนบบัญชีทรัพย์สินของจำเลยที่ 1 ที่ 3 และที่ 4 มาทำคำขอนั้น ต่อมาวันที่ 15 กันยายน 2524 ศาลชั้นต้น ออกหมายตั้งเจ้าพนักงานบังคับคดีไปยึดทรัพย์ของจำเลยทั้งสองผู้แทนโจทก์นำเจ้าพนักงานบังคับคดีไปยึดทรัพย์ของจำเลยที่ 1 ที่ 3 และที่ 4 ในวันเดียวกันนั้น ในการขายทอดตลาดทรัพย์สินดังกล่าวในวันที่ 28 ตุลาคม 2526 ปรากฏว่าโจทก์ประมูลได้จำเลยที่ 1 ที่ 3 และที่ 4 คัดค้านว่าขายได้ราคาต่ำกว่าราคาจริง ศาลชั้นต้นมีคำสั่ง

อนุญาตให้ขายได้ จำเลยที่ 1 ที่ 3 และที่ 4 อุทธรณ์คำสั่งศาลอุทธรณ์พิพากษายืน จำเลยที่ 1 ที่ 3 และที่ 4 ฎีกา ศาลฎีกาพิพากษายืน ศาลชั้นต้นอ่านคำพิพากษาศาลฎีกาให้คู่ความฟังเมื่อวันที่ 27 มีนาคม 2529 ต่อมาวันที่ 11 กันยายน 2534 โจทก์ยื่นคำแถลงว่าจำเลยทั้งสี่ยังค้างชำระหนี้โจทก์อยู่ ขอให้เจ้าพนักงานบังคับคดียึดทรัพย์สินของจำเลยทั้งสี่ตามบัญชีทรัพย์สินที่แนบมาพร้อมกับคำแถลงของโจทก์ ต่อมาวันที่ 14 กันยายน 2534 ผู้แทนโจทก์นำเจ้าพนักงานบังคับคดีไปยึดทรัพย์สินของจำเลยที่ 1 ที่ 2 และที่ 3 โดยยึดทรัพย์สินของจำเลยที่ 1 ที่ 2 และที่ 3

จำเลยที่ 1 ที่ 2 และที่ 3 ยื่นคำร้องว่า โจทก์นำเจ้าพนักงานบังคับคดียึดทรัพย์สินของจำเลยที่ 1 ที่ 2 และที่ 3 พันกำหนด 10 ปีนับแต่วันที่คำพิพากษา เป็นการฝ่าฝืนประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา 271 จึงหมดสิทธิบังคับคดีแล้ว ขอให้ถอนการยึด

ศาลชั้นต้นมีคำสั่งว่า โจทก์นำยึดทรัพย์สินของจำเลยที่ 1 และที่ 3 ขึ้นใหม่หลังจาก 10 ปีแล้ว และได้บังคับคดีแก่จำเลยที่ 2 เพียงนำเจ้าพนักงานบังคับคดีไปยึดทรัพย์สินของจำเลยที่ 2 เมื่อพันกำหนด 10 ปี นับแต่วันมีคำพิพากษาโจทก์หมดสิทธิบังคับคดีแก่จำเลยที่ 1 ที่ 2 และที่ 3 ให้โจทก์เสียค่าธรรมเนียมถอนการยึด

โจทก์อุทธรณ์

ศาลอุทธรณ์ภาค 2 พิพากษาแก้เป็นว่า ให้ยกคำร้องของจำเลยที่ 1 และที่ 3 นอกจากที่แก้คงให้เป็นไปตามคำพิพากษา (ที่ถูกต้องคำสั่ง) ของศาลชั้นต้น

จำเลยที่ 1 และที่ 3 ฎีกา

ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า ที่จำเลยที่ 1 และที่ 3 ฎีกาว่า ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา 271 โจทก์ซึ่งเป็นเจ้าหนี้ตามคำพิพากษาจะต้องดำเนิน

การบังคับคดีให้ครบถ้วนภายใน 10 ปี นับแต่วันที่มิคำพิพากษาหรือคำสั่ง การที่โจทก์นำเจ้าพนักงานบังคับคดีไปยึดทรัพย์ของจำเลยที่ 1 และที่ 3 เมื่อวันที่ 14 กันยายน 2534 เป็นการนำยึดทรัพย์ใหม่เมื่อพ้นกำหนด 10 ปี นับแต่วันมีคำพิพากษายอมและคดีถึงที่สุดแล้ว โดยไม่ปรากฏว่ามีรายการทรัพย์ที่โจทก์นำยึดใหม่รวมอยู่ในบัญชีทรัพย์ฉบับลงวันที่ 27 สิงหาคม 2524 โจทก์นำยึดทรัพย์ดังกล่าวภายหลัง 10 ปี นับแต่วันมีคำพิพากษายอม โจทก์ย่อมหมดสิทธิจะบังคับคดีต่อไปนั้น พิเคราะห์แล้ว เห็นว่า ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา 271 บัญญัติว่า "ถ้าคู่ความหรือบุคคลซึ่งเป็นฝ่ายแพ้คดี(ลูกหนี้ตามคำพิพากษา) มิได้ปฏิบัติตามคำพิพากษาหรือคำสั่งของศาลทั้งหมดหรือบางส่วน คู่ความหรือบุคคลซึ่งเป็นฝ่ายชนะ (เจ้าหนี้ตามคำพิพากษา) ขอบที่จะร้องขอให้บังคับคดีตามคำพิพากษาหรือคำสั่งนั้นได้ภายในสิบปีนับแต่วันมีคำพิพากษาหรือคำสั่งโดยอาศัยและตามคำบังคับที่ออกตามคำพิพากษาหรือคำสั่งนั้น" ซึ่งตามบทบัญญัติดังกล่าว เจ้าหนี้ตามคำพิพากษาจะต้องดำเนินวิธีการบังคับคดีตามขั้นตอนให้ครบถ้วนภายในกำหนด 10 ปี กล่าวคือ ประการแรก เจ้าหนี้ตามคำพิพากษาต้องขอให้ศาลออกหมายบังคับคดี ประการที่สอง เจ้าหนี้ตามคำพิพากษาต้องแถลงหรือแจ้งให้เจ้าพนักงานบังคับคดีทราบว่าศาลได้ออกหมายบังคับคดีแล้ว ประการที่สาม เจ้าหนี้ตามคำพิพากษาต้องแถลงต่อเจ้าพนักงานบังคับคดีว่าเจ้าหนี้มีความประสงค์ขอให้ยึดทรัพย์สินของลูกหนี้ตามคำพิพากษา และถ้ามีลูกหนี้หลายคนให้ระบุว่าต้องการยึดทรัพย์สินของลูกหนี้คนใด เมื่อเจ้าหนี้ตามคำพิพากษาได้ปฏิบัติหน้าที่ของตนครบถ้วนภายใน 10 ปี นับแต่วันมีคำพิพากษาหรือคำสั่งก็ถือว่าเจ้าหนี้ตามคำพิพากษาร้องขอให้บังคับคดีตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา 271 แล้ว บทบัญญัติไม่ได้หมายความว่าเจ้าหนี้ตามคำพิพากษา เพียงแต่ขอหมายบังคับคดีภายใน 10 ปี นับแต่วันมีคำพิพากษาหรือคำสั่งแล้วเจ้าหนี้ตามคำพิพากษาจะดำเนินวิธีบังคับคดีอย่างไรต่อไปเมื่อพ้นกำหนดเวลา 10 ปีไปแล้วก็ได้ เพราะหากกรณีเป็นเช่นนั้นก็จะเป็นผลให้ลูกหนี้ตามคำพิพากษาต้องถูกบังคับคดีโดย

ไม่มีกำหนดเวลา กำหนดเวลา 10 ปี ที่โจทก์ซึ่งเป็นเจ้าหนี้ตามคำพิพากษาจะต้อง
ร้องขอให้บังคับคดีแก่ลูกหนี้ตามคำพิพากษานั้น ปกติย่อมต้องนับตั้งแต่วันที่คำ
พิพากษาถึงที่สุดเป็นต้นไป มิใช่ นับตั้งแต่วันที่ได้อ่านคำพิพากษาศาลฎีกาในคดีที่
จำเลยที่ 1 ที่ 3 และที่ 4 คัดค้าน การขายทอดตลาดทรัพย์สินของจำเลยทั้งสามที่โจทก์
ได้นำเจ้าพนักงานบังคับคดีไปยึดทรัพย์สินของจำเลยทั้งสามในวันที่ 15 กันยายน 2524
ตามที่โจทก์แก้ฎีกาแต่โดยที่คดีนี้ หนี้ตามคำพิพากษาที่ศาลชั้นต้นมีคำพิพากษาและ
คำบังคับให้จำเลยทั้งสี่ปฏิบัติตามซึ่งโจทก์ร้องขอให้บังคับคดีนั้น จำเลยทั้งสี่ทำยอมผ่อน
ชำระเป็นงวดตามจำนวนเงินที่ระบุและภายในระยะเวลาที่กำหนดเป็นคราว ๆ โดย
กำหนดเริ่มชำระงวดแรกในวันที่ 30 เมษายน 2524 หากผิดนัดงวดหนึ่งงวดใดยอม
ให้โจทก์บังคับคดีได้ทันที ฉะนั้น เมื่อจำเลยทั้งสี่ไม่ชำระหนี้ให้โจทก์ตามคำพิพากษา
ตามยอมเลย กำหนดเวลา 10 ปีที่โจทก์ซึ่งเป็นเจ้าหนี้ตามคำพิพากษาในคดีนี้จะต้อง
ร้องขอให้บังคับคดีแก่จำเลยทั้งสี่จึงต้องนับตั้งแต่วันที่ 1 พฤษภาคม 2524 อันเป็นวัน
แรกที่โจทก์อาจขอให้บังคับคดีแก่จำเลยทั้งสี่ได้เป็นต้นไป ทั้งนี้ตามนัยคำพิพากษา
ฎีกาที่ 2700/2524 ระหว่างธนาคารไทยพัฒนา จำกัด โจทก์ บริษัทสยามคอมเมอเชียล
จำกัด กับพวก จำเลย ดังนั้น เมื่อข้อเท็จจริงได้ความว่าโจทก์ยื่นคำขอเมื่อวันที่
27 สิงหาคม 2524 ขอให้ศาลชั้นต้นออกหมายบังคับคดีเพื่อยึดทรัพย์สินของจำเลยทั้งสี่
ออกขายทอดตลาดนำเงินมาชำระหนี้ตามคำพิพากษาให้โจทก์ โดยได้แนบบัญชี
ทรัพย์สินของจำเลยที่ 1 ที่ 3 และที่ 4 มาทำคำขอนั้น และต่อมาโจทก์ได้นำเจ้า
พนักงานบังคับคดีไปยึดทรัพย์สินของจำเลยที่ 1 ที่ 3 และที่ 4 ดังกล่าวมาขายทอด
ตลาดเอาเงินชำระหนี้ให้โจทก์แล้ว แม้โจทก์ยังไม่ได้รับชำระหนี้ตามคำพิพากษารับ
ถ้วน และประสงค์จะบังคับคดีแก่จำเลยที่ 1 และที่ 3 เพื่อให้ได้รับชำระหนี้ครบถ้วน
ต่อไปอีกโจทก์ก็ชอบที่จะยื่นคำแถลงภายในกำหนดเวลา 10 ปี นับแต่วันดังกล่าว ขอ
ให้เจ้าพนักงานบังคับคดีดำเนินการบังคับคดีแก่ทรัพย์สินของจำเลยที่ 1 และที่ 3
เช่นนั้นแต่ปรากฏว่าโจทก์ได้ยื่นคำแถลงขอให้เจ้าพนักงานบังคับคดีดำเนินการยึด

ทรัพย์สินของจำเลยที่ 1 และที่ 3 ออกขายทอดตลาดนำเงินมาชำระหนี้ที่ยังคงค้างชำระ
ให้แก่โจทก์ต่อไปเมื่อวันที่ 14 กันยายน 2534 ซึ่งล่วงเลยเวลาที่โจทก์จะบังคับคดีนี้
ได้ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา 271 แล้ว โจทก์จึงหมดสิทธิที่
จะบังคับคดีแก่จำเลยที่ 1 และที่ 3 เช่นนั้น และไม่อาจนำเจ้าพนักงานบังคับคดีไปยึด
ทรัพย์สินของจำเลยที่ 1 และที่ 3 ใหม่ในวันที่ 14 กันยายน 2534 ได้

พิพากษาแก้เป็นว่า โจทก์หมดสิทธิที่จะบังคับคดีแก่จำเลยที่ 1 และที่ 3 ให้ถอน
การยึดทรัพย์สินของจำเลยที่ 1 และที่ 3 และให้โจทก์เสียค่าธรรมเนียมถอนการยึด
นอกจากที่แก้ไขให้เป็นไปตามคำพิพากษาศาลอุทธรณ์ภาค 2

(อัศววิทย์ สุมาวงศ์-สมศักดิ์ วิรุทธิ์-สมพงษ์ สนิธิเณร)

แหล่งที่มา

กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ